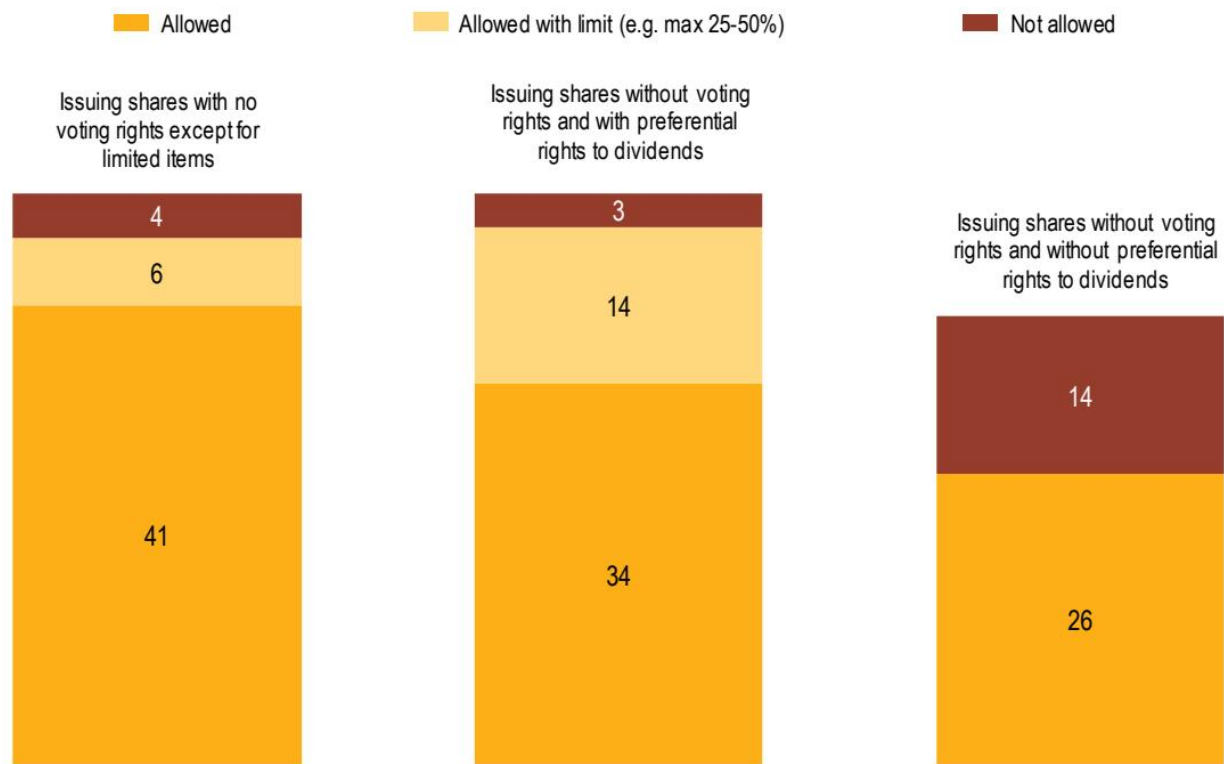


KC桌面——外资精译

经合组织：股份类别结构中的灵活性与投资者保护

全球公司治理正在经历一场结构性变化。经合组织2025年公司治理概况显示，目前已有60%的辖区允许上市公司发行多重表决权股，较2020年的44%显著上升。与此同时，92%的辖区允许发行无表决权或有限表决权股份，这一比例在2014年为73%。中国、爱尔兰、墨西哥和沙特阿拉伯等国家近年均更新了监管框架，允许引入多重表决权结构。这股趋势背后，是各国在吸引创新企业上市、提升资本市场竞争力与保护中小读者之间的持续权衡。

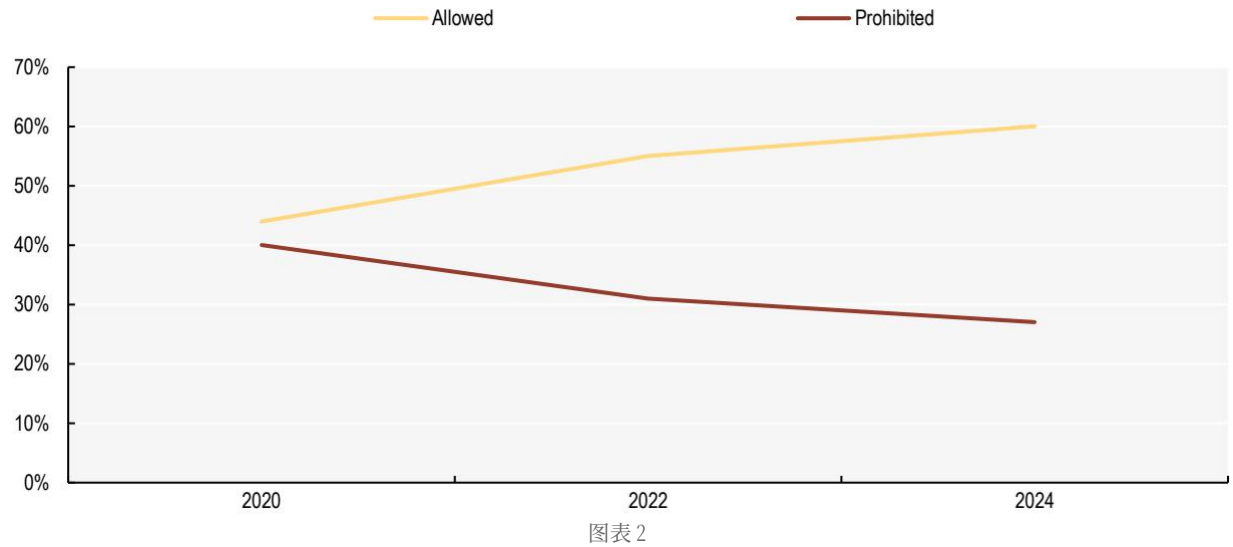


图表 1

灵活股权结构可支持创新，但治理不确定性随公司成熟而上升

支持灵活股权结构的核心逻辑在于，创始人或早期读者在上市后保留战略控制权，有助于维持公司的长期愿景。在科技和生命科学等依赖创始人专业判断的行业，这种安排可能带来更高的创新产出。研究显示，采用双重股权结构的公司在专利产出、专利引用和被影响行业广度等指标上表现更优，同时也更倾向于进行并购交易。然而，这些结构的成本会随时间累积。当公司成熟、创始人带来的边际收益递减后，控制权与宏观环境所有权之间的错位可能导致估值折价，尤其是当两者差距持续扩大时。

> KC评论：对读者而言，关键在于区分“创始人仍在创造价值”的阶段和“控制权已沦为防御工具”的阶段。时间型日落条款（如上市后5-10年自动失效）正是试图在这两个阶段之间设置转换节点。



忠诚股与优先股：两种偏离一股一票的常见路径

除多重表决权股外，忠诚股和优先股是另外两种常见安排。忠诚股通过给予长期持股股东额外表决权来鼓励长期持有，比利时、法国、意大利和西班牙均允许上市公司采用，通常要求最低持有期两年，并给予双倍表决权。优先股则提供优先分红权或固定股息，但表决权极为有限。值得注意的是，经合组织指出，即使某些辖区对优先股比例设置了上限（如法国、韩国、罗马尼亚限制在股本的25%以内），在实践中仍可能通过调整股息率来绕过这一限制，达到与控制权类似的集中效果。

上市后引入多重表决权面临更严格约束，日落条款成为关键缓冲

监管框架在时间维度上存在显著差异。多数市场允许在首次公开发行时设立多重表决权结构，但严格限制或禁止上市后引入新结构。香港、新加坡、英国和美国均遵循这一模式。欧盟2024年12月生效的《上市法案》要求成员国在2026年底前落实多重表决权股指令，但仅适用于首次申请在交易平台上市的公司。对于上市后引入多重表决权的行爲，监管通常要求更严格的股东批准程序。日落条款是当前最受关注的缓冲机制，包括时间型（如上市后5-10年自动失效）、事件型（如创始人离职或去世）和持股比例型（当控制人宏观环境持股低于某一阈值时失效）。意大利2026年改革更进一步，要求在并购、退市等重大事项决议中临时冻结多重表决权，恢复一股一票原则。

> KC评论：日落条款的设计正在成为公司治理政策的核心战场。时间型日落提供可预期的转换时点，事件型日落则更精准地绑定创始人价值。两种设计各有优劣，但都指向同一个问题：灵活股权结构不应成为永久性安排。